



Rechtsgeschichte (Assessment) Übungen

Text 9

- I. Zusammenfassung
- II. Sachliche Aussagen
- III. Historische Verortung
- IV. Gegenwartsbezug



I. Zusammenfassung

- Auszug aus einem längeren lateinischen Text
 - Ohne Untergliederungen
 - Friedrich II. *Römischer Kaiser... König von Jerusalem und Sizilien* als Aussteller
- Inhaltlich
 - Dokumentation einer Lehnungsvergabe für *die gegenwärtige Zeit und die künftige Nachwelt*
 - Ort und Anlass: Hoftag zu Mainz
 - Lehensnehmer: Otto von Lüneburg
 - Vorgang:
 - Übergang der Besitzungen Ottos auf den Kaiser
 - Umwandlung in ein Herzogtum durch den Kaiser
 - Herzogtum als *Lehen des Reiches* an Otto
 - *Mit Rat, Zustimmung und Beistand der Fürsten*



II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse

- Formale Struktur und Selbstbeschreibung
 - Kaiserliche Urkunde
 - Aussteller eindeutig: Friedrich II. (1220-1250)
- Begrifflichkeiten
 - *Fahnen belehnt*: Hinweis auf lehensrechtlichen Beleihungsakt
 - *Lehen des Reiches, Fürsten*: Hinweis auf Bezug zum Reichsfürstenstand
 - *Treueid*: Bedeutung des Eides als Grundlage von verrechtlichten Beziehungen im Mittelalter
 - *Eigentum (vocatur Teutonico: Eygen)*: Präsenz von unterschiedlich ausgeformten Vermögensrechten

II. Sachliche Aussagen – 1. Textanalyse (2)

- Inhalte
 - Übergabe von *Eygen* und Neubelehnung mit Herzogtum
 - Frage nach dem Sinn dieses Vorgangs
 - Entscheidend: Umwandlung in ein *Lehen des Reiches*
 - Starke Betonung von *Rat, Zustimmung und Beistand der Fürsten* – *Hoftag* als Forum des Erhebungsvorgangs
- Themenbildungen vor diesem Hintergrund
 - Funktionsformen des Lehnrechts in der Herrschaftsordnung des mittelalterlichen Reichs
 - Entstehung (reichs-)ständischer Mitwirkungsbefugnisse
- *Alternative Themenbildungen*
 - *Eid als Instrument der rechtlichen Herrschaftsordnung (etwas peripher)*
 - *Grundstrukturen des Lehnrechts*
 - *Kaisertum und Reichsfürstenstand*
 - *(Eygen, dominium und Lehnrecht im Mittelalter)*



II. Sachliche Aussagen – 2.a. Lehnrecht in der Herrschaftsordnung

- Strukturierung
 - Grundstrukturen des Lehnrechts
 - Funktion des Lehnrechts für die rechtliche Ordnung politischer Herrschaft im Reich
 - Deutung des Texts von diesem Hintergrund her
- Alternativ
 - Textbefund (s. a. oben)
 - Fragen damit nach
 - Lehnrecht in seinen Grundstrukturen
 - Funktionale Bedeutung für das Reich

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Lehnrecht in der Herrschaftsordnung (2)

- Begrifflichkeiten
 - *lehan* (althochdeutsch)//*lehen, lēn, leyn* (mittelhochdeutsch)//*feudum, beneficium, praedium*: Das Geliehene
 - *fihu* (gotisch *faihu*)//*feudum*: (beweglicher) Besitz
 - *Beneficium* (Schwerpunkt kirchliche Rechtssprache): Ausstattung zur Versorgung für einen Amtsträger (*Pfründe*)
 - *Gwas* (keltisch)//*vassus*: Knecht
 - **Beachte**: Begrifflichkeiten
 - nicht auf Adel begrenzt
 - sondern auch im Bereich von Bauern und sogar im städtischen Bereich (Knechtschaft) beleg
- Ursprünge
 - Landschenkungen der fränkischen Könige
 - Militärdienstpflichten der freien Männer
 - Vergaben von *beneficium/Feudum* bereits in merowingischer Zeit
 - Seit Karl dem Grossen:
 - Militärpflichten differenziert für einzelne Gruppierungen, die im Gegenzug mit *Feudum* ausgestattet werden
 - Verbindung von *Feudum* und Dienstpflicht
 - Bäuerlicher Bereich: Übergabe eines Freien in die *Munt* eines anderen
 - **Beachte**: Grundherrschaft und Lehenswesen hier – noch- sehr nahe beieinander

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Lehnrecht in der Herrschaftsordnung (3)

- Ausformung und Regelungsinhalte
 - Seit karolingischer Herrschaft, verstärkt unter Ottonen und Saliern:
 - Ausstattung mit Herrschaftsbefugnissen und Grundbesitz als Lehen
 - Verstärkte Ausformung des Gedankens wechselseitiger Verpflichtung
 - Inhalte
 - Persönliche Elemente:
 - Kommendation
 - Treueeid (wechselseitig)
 - Rat und Hilfe (insbesondere: Militär, Hoffahrt)
 - Schutz und Schirm (durch den Herren)
 - Dingliches Element
 - Lehensgut
 - Ermöglichung des Lehensdiensts (*beneficium datur propter officium*)
 - Seit Spätmittelalter: Lehensgut als zwingende Voraussetzung für Dienstpflicht (vorher: Allgemeine Dienstpflicht – Lehen als blosses Hilfsmittel)

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Lehnrecht in der Herrschaftsordnung (4)

- Im Lauf des 11. und 12. Jahrhunderts Entstehung der Vorstellung von hierarchisierten Lehnordnungen
 - König – in dieser Konzeption – als oberste Instanz
 - Ausformung in Gedanken von
 - Heerschildordnung (Sachsenspiegel)
 - Modern: Lehenpyramide
- Lehnrecht aber auch auf Ebene der Territorien Instrument der Herrschaftsbildung: Treuebindungen von Adel und Klerus
- Lehnrecht damit Instrument
 - Zur rechtlichen Bindung von Herrschaftsträgern
 - Gleichbehandlung von weltlichen und geistlichen Würdenträgern (Szepterlehen – Fahnenlehen)
- **Beachte:** Lehnordnung auch als Abbild sozialer Wertigkeit – Attraktivität für Adel als Differenzierungsmerkmal

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Lehnrecht in der Herrschaftsordnung (5)

- Reichsfürstenstand und Lehnrecht
 - Seit dem späten 12. Jahrhundert Aufkommen der *principes imperii/regni*
 - Träger des *honor imperii*
 - Kennzeichen
 - Belehnung durch den Kaiser aus Reichsgut (urkundl. belegt seit 1292 als zwingende Voraussetzung; bei Eike bereits vorausgesetzt)
 - Besetzung der beiden obersten Heerschilde
 - Gerichtsbarkeit einzig des Kaisers unterworfen
- Konsequenz:
 - Verrechtlichung auch der Beziehungen zwischen Kaiser und Hochadel durch Lehnrecht
 - Heinrich Mitteis: *Lehnrecht und Staatsgewalt*

II. Sachliche Aussagen – 2.a. Lehnrecht in der Herrschaftsordnung (6)

- Deutung des Texts vor diesem Hintergrund
 - Entscheidend: Umwandlung der Eigengüter des Otto in
 - Herzogtum
 - Reichslehen
 - Umwandlung aber nur möglich nach vorheriger Übertragung
 - Attraktivität dieses Vorgehens für beide Seiten
 - Kaiser: Anerkennung seiner Oberhoheit (*Treueid*)
 - Otto: Aufstieg zum *Herzog* – und damit offensichtlich Prestigegewinn im Gefüge des Reichsadels
 - Lehnrecht hier also als Instrument kaiserlicher Konsolidierung benutzt

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Reichsstände (1)

- Strukturierung
 - Ausgangspunkt: Textbefund
 - Starke Betonung der Mitwirkung der Fürsten
 - Hoftag
 - Fragen damit
 - Hintergrund und Entstehung dieser Mitwirkungsbefugnis
 - Übergang zu institutionalisierten Formen der Mitbestimmung im Spätmittelalter
- Mitwirkung des Adels insbesondere bei Normgebungen bereits in germanischer und fränkischer Zeit belegt, so etwa
 - Tacitus: Wahl der Könige
 - Kapitularien: Erlass dieser Normen mit Rat und Mitwirkung der je am Hoftag versammelten Adeligen
 - Häufig belegter Ausdruck: *consensus fidelium*

II. Sachliche Aussagen – 2.b. Reichsstände (2)

- Normative Grundlagen und Ausformungen
 - Adel regelmässig durch Lehensverhältnis an den Herrscher gebunden
 - Beratende Mitwirkung als Teil dieses normativen Elementes
 - Ideelle Einflüsse möglicherweise aus dem kirchlichen Rechtskreis
 - Wahlen von Bischof und Papst
 - Traditionsschicht im kanonischen Recht – Leo I. (440-461): *Wer allen voransteht, soll auch von allen gewählt werden*
 - Verdichtung im gelehrten Recht: Ideelle Einflüsse aus dem gelehrten römischen Recht: *Quod omnes tangit, est ab omnibus approbandum* (Übernahme aus CIC)
- Institution der Mitwirkung:
 - Hoftag als Versammlung der „Getreuen“
 - Aber: Keine verselbständigte Körperschaft, sondern Versammlung des Adels um den Herrscher
 - (Ähnliche Entwicklung in *England*: *Community of the realm* – Vorstellung von Gemeinschaft aus Adel und Herrscher)
- Im Lauf des 14. Jahrhunderts: Entstehung von verselbständigten Institutionen auf dem Kontinent
 - Landtage aus drei Kurien: Adel – Prälaten – Städte
 - Mitwirkungsbefugnisse insbesondere bei Abgabenerhebungen
- (Ähnliche Entwicklungen in England
 - 1237: *parliamentum* als Kennzeichnung für Versammlung des Adels
 - Mitbestimmungsrechte ebenfalls bei Steuern verlangt)



II. Sachliche Aussagen – 2.b. Reichsstände (3)

- Seit dem Spätmittelalter
 - *Krise des Hoftages*
 - Versagen der Kommunikationsfunktion des Hoftags
 - Entstehung von regelmässigen Zusammenkünften des Adels
 - Institutionalisierung als
 - Reichstag (seit 1495 endgültig verfestigt) mit
 - Landtage auf der Ebene der Territorien
 - Mitgliedschaft im Reichstag = *Reichsstandschaft*
 - Seit 1521 fixiert in der *Ewigen Reichsmatrikel*



III. Historische Verortung

- Zeitliche Grenzen
 - Regierungszeit Friedrichs II. als Kaiser
 - 1220-1250
- *Verfassung des Landes zu entscheiden* – Hinweis auf Reformwille
- König von Jerusalem – nach dem Kreuzzug Friedrichs II. (1228/1229)
- Reformversuch: 1235
- Konkret: Urkunde von 1235



IV. Gegenwartsbezug

- *Sale and lease back*
- Herrschaftsordnung durch Verfassungsnormen und institutionalisierte Staatlichkeit
- Soziale Hierarchiebildung durch Vermögen oder Popularität statt durch Geburt



Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit